

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037015-15.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

IMPETRANTE: JOAO ANTONIO DE SOUZA

ADVOGADO(A): JULIANA SCOPEL DE SOUZA (OAB ES017282)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE LINHARES

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interposto pelo autora dos autos originários, nos termos da decisão já proferida no evento 3, DESPADEC1. Alerto que, a interposição de recursos protelatórios, são apenados com o disposto nos artigos 80 e 81, do CPCOficie-se a autoridade impetrada. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo - SJES certificará o trânsito em julgado, dará baixa dos autos e remeterá para o arquivo. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5037015-15.2024.4.02.5001

500003634888 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037015-15.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0007536-13.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

IMPETRANTE: JOAO ANTONIO DE SOUZA

ADVOGADO(A): JULIANA SCOPEL DE SOUZA (OAB ES017282)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE LINHARES

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO HÁ DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Senhor JOAO ANTONIO DE SOUZA, doravante denominado agravante, por intermédio de suas ilustres advogadas, interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu a inicial e denegou a segurança pretendida no presente *mandamus*. Inicialmente, requer a reconsideração da decisão ora agravada ou, subsidiariamente, que seja determinada a apresentação do feito em mesa, para a apreciação pela Turma competente, no mérito, pleiteia o prosseguimento dos autos do processo nº 0007536- 13.2018.4.02.5053, no sentido de determinar a intimação do INSS para dar integral cumprimento da sentença do processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 73, SENT1, especificamente para realizar a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição e ainda, apresentar os cálculos das parcelas da aposentadoria devidas desde 02/04/2018, com juros e correção monetária nos termos estabelecidos no Acórdão do processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 118, RELVOTO1.

2. A decisão proferida no evento 3, DESPADEC1, pontuou o seguinte, *in litteris*:

“ (...)

3. Destaco que a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória é juridicamente possível nas hipóteses em que ela não possa ser substituída mediante interposição de recurso com efeito suspensivo (enunciado n. 267, do Supremo Tribunal Federal, e inciso II, do artigo 5º, da Lei n. 12.016/09). A orientação restritiva, que limita a admissibilidade da ação constitucional para impugnar decisão judicial, **se constatada teratologia ou determinação evidentemente discrepante de lei**, é abrandada no rito dos Juizados Especiais Federais, tendo-se em vista o não cabimento de recurso contra decisão que não verse sobre tutela cautelar ou antecipada (artigos 4º e 5º, da Lei n. 10.259/01). Da leitura da decisão judicial atacada, concluo que ela não é suscetível de discussão pela via mandamental, considerando que a decisão constante no mandato de segurança anterior processo 5046092-82.2023.4.02.5001/ES, evento 83, RELVOTO1 deixou claro que a concessão do benefício de aposentadoria foi revogada ficando apenas por executar a averbação dos períodos mantidos e que não são suficientes para agraciar o impetrante com o benefício de aposentadoria. Ressalto ainda, que o fato decisão de processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 90, DESPADEC1 ter sido totalmente revogada reflete sim diretamente na sentença de processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 73, SENT1, pois o

benefício revogado no processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 90, DESPADEC1 é exatamente o mesmo mencionado no processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 73, SENT1, já que a decisão proferida no processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 90, DESPADEC1 trata de embargos de declaração e, por óbvio, integra a sentença. Ad argumentandum tantum, informo ao impetrante que o fato do acórdão processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 118, RELVOTO1 ter alterado o índice de correção monetária não evidencia a manutenção da sentença, como alega o impetrante, e sim, deixa claro o entendimento desta Turma Recursa em relação à matéria independentemente do desfecho do julgamento, pois trata-se de matéria de ordem pública.

*4. Entendo, portanto, que não há que se falar em direito líquido e certo para o trâmite da ação constante da decisão guerreada, uma vez que não há **teratologia ou determinação evidentemente discrepante de lei** na decisão guerreada, além do fato da mesma já ter transitado em julgado.*

*5. Diante disso, a decisão do **processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 182, DESPADEC1** deve ser mantida, diante de sua legalidade.”*

3. Verifico que não há motivos que indiquem a modificação da decisão já proferida, razão pela qual, a meu ver, merece ser mantida.

4. Diante disso, a decisão de do **processo 0007536-13.2018.4.02.5053/ES, evento 182, DESPADEC1** deve ser mantida, diante de sua legalidade.

5. Alerto que, a interposição de recursos protelatórios, são apenados com o disposto nos artigos 80 e 81, do CPC.

De início, **indefiro** o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo adequação/retratação, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS 32.375/DF, STF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

VOTO

6. Ante o exposto, **VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de agravo interposto pelo autora dos autos originários, nos termos da decisão já proferida no evento 3, DESPADEC1. **Alerto que, a interposição de recursos protelatórios, são apenados com o disposto nos artigos 80 e 81, do CPC**Oficie-se a autoridade impetrada. Transcorridos *in albis* os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo - SJES certificará o trânsito em julgado, dará baixa dos autos e remeterá para o arquivo. Cumpra-se.